

알리오

혁신과 소통으로 지속가능 경영을 선도하는 열린감사

특정감사 결과 보고

[도로교통법 위반]

2023. 2.

목 차

I . 감사 개요	1
1.감사 배경 및 목적	1
2.감사 대상기간과 범위	1
3.감사 방법	1
4.감사 실시과정	1
 II . 처분요구서	 2

I

감사 개요

1. 감사 배경 및 목적

2022년 ○월 ○일 ○시경 직원이 음주운전으로 경찰에 적발되어 2022년 ○월 ○일 ○○지방법원 ○○지원으로부터 판결 선고를 받아 형이 확정되어 이와 관련한 사실 관계를 확인하고 관련법령 및 사내규정 위반사항에 대한 실지감사를 실시하였다.

2. 감사 대상기간과 범위

음주운전으로 경찰에 적발된 직원을 감사대상자로 선정하고, 2022년 ○월 ○일 발생한 음주운전의 경위와 관련법령·사내규정 위반 여부 등을 확인하는데 감사 중점을 두었다.

3. 감사 방법

감사대상자로부터 운전경력증명서 및 약식명령 등을 제출 받아 최근 3년 간 음주운전 및 교통사고 등 법 위반사실과 처분(벌금형) 내용을 확인하는 과정으로 진행하였다.

4. 감사 실시과정

2023년 ○월 ○일부터 ○월 ○일까지 총 2일간 총 3명의 감사인력이 인터뷰 및 자료수집을 통해 감사대상자의 음주운전 경위 및 법원의 판결내용 등을 조사하고, 2023년 ○월 ○일 감사결과심의위원회의 의결로 감사결과를 확정하였다.

II 처분요구서

감 사 위 원 회 징 계 · 주 의 요 구

제 목 도로교통법 위반
조 치 부 서 ○○팀, □□□□팀
내 용

1. 사건개요

□□□□팀 ☆☆☆ 과장(이하 ‘☆☆☆’ 이라 한다)은 2022년 ○월 ○일 음주운전을 하여 경찰에 적발되었고, 이로 인해 운전면허가 취소되고 2022년 ○월 ○일 ○○지방법원 ○○지원으로부터 벌금형을 처분 받았다.

2. 관계규정(판단기준)

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지) 제1항은 ‘누구든지 술에 취한 상태에서 자동차등을 운전하여서는 아니 된다’ 라고 규정하고 있고, 혈중알콜 농도 0.08% 이상 0.2% 미만의 술에 취한 상태로 운전을 하면 같은 법 제148조의2 제3항 제2호에 따라 1년 이상 2년 이하의 징역 또는 500만원 이상 1,000만원 이하의 벌금형에 처해진다.

한편, 우리 회사에서는 행동강령 제51조 제1항에 의거 음주운전을 금지하고 있을 뿐만 아니라 같은 조 제2항을 통해 음주운전 단속에 적발되어 운전면허 취소 또는 정지처분 결정통지를 받은 경우 행동강령책임관에게 자진 신고토록 규정하고 있다.

특히, 음주운전 행위는 「징계시행 세칙」 개정(2018년 10월 / 2020년 12월)을 통해 징계 심의기준에 음주운전 횟수 등 유형에 따라 징계처분을 강화하는 한편, 음주운전 행위에 대해서는 징계를 감경하지 못하도록 하였다.

《 관계규정 》

〈도로교통법〉

제44조【술에 취한 상태에서의 운전 금지】

① 누구든지 술에 취한 상태에서 자동차등, 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니 된다.

제148조의2【벌칙】

③ 제44조 제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차등 또는 노면전차를 운전한 사람은 다음 각 호의 구분에 따라 처벌한다.

2. 혈중알콜농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 사람은 1년 이상 2년 이하의 징역이나 500만원 이상 1천만원 이하의 벌금

〈강원랜드 임직원 윤리행동강령〉

제51조【음주운전의 금지】 ① 임직원은 어떠한 경우에도 음주운전을 해서는 아니 된다.

② 「도로교통법」 제44조 위반으로 경찰의 음주운전 단속에 적발되어 동법 제93조에 따라 운전면허 취소 또는 정지처분 결정통지를 받은 임직원은 통지를 받은 날로부터 5일 이내에 행동강령책임관에게 별지 제15호 서식을 작성하여 신고하여야 한다.

〈징계시행세칙〉

제17조【징계의 감경】 ① 징계위원회가 징계를 심의.의결함에 있어서 다음 각 호의 1에 해당되는 징계 혐의자에 대하여는 그 정상을 참작할 수 있다.

② 제1항의 규정에 따른 감경 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감경할 수 없다.<신설 2020.12.31.>

4. 「국가인권위원회법」 제2조 제3호 라목에 따른 성희롱 및 「도로교통법」 제44조 제1항에 따른 음주운전 <신설 2020.12.31.>

따라서, 우리 회사 임직원은 행동강령 등 관련규정을 준수하여 절대 음주운전을 하면 아니 되고, 혹여 음주운전으로 경찰에 적발되어 운전면허 취소 또는 정지 처분 결정통지를 받은 경우 자진신고 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

□□□□팀 ☆☆☆은 2022년 ○월 ○일 ○○ 소재 식당에서 근무를 마치고 퇴근하는 직원들과 회식 후 약 1.2km의 구간을 자신의 차량으로 음주운전을 하다가 2022년 ○월 ○일 ○시 ○분경 경찰에 음주운전 사실이 적발되어, 운전면허가 취소되고 2022년 ○월 ○일 ○○지방법원 ○○지원으로부터 벌금형을 처분 받았다.

조치할 사항

○○팀장은

음주운전을 하여 「도로교통법」 제44조를 위반해 벌금형을 처분 받은 □□□□팀 ☆☆☆을 관련규정에 의거 징계처분 하시기 바랍니다. (징계)

□□□□팀장은

부서 직원들이 음주운전을 하지 않도록 철저히 관리하고, 음주로 인한 운전면허 정지 또는 취소 결정 통지를 받는다면 기한 내 행동강령책임관에게 신고하게 하는 등 관련 규정을 준수할 수 있도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (주의)